

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo: GEP nº 1002725-87.2021.8.17.4001
Origem: Vara de Execuções Penais de [COMARCA]
Agravante: BRUNNO HENRIQUE DE SENA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Pena Total: 44 anos e 6 meses

TESE CENTRAL: Falta grave homologada por suposta posse de objeto proibido (celular) sem apreensão física do objeto. Inércia judicial em providenciar escolta para audiência de justificação. Cerceamento de defesa.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

BRUNNO HENRIQUE DE SENA, já qualificado nos autos da Guia de Execução Penal em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, com fundamento no **artigo 197 da Lei de Execução Penal**, vem, respeitosamente, interpor o presente

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

em face da decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave, postulando a **nulidade da homologação** por cerceamento de defesa e ausência de prova material, consoante as razões a seguir expostas.

Recife, 19 de junho de 2026.

OAB/PE

RAZÕES DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Agravante: BRUNNO HENRIQUE DE SENA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Origem: GEP nº 1002725-87.2021.8.17.4001

I — SÍNTESE FÁTICA

O Agravante cumpre pena de **44 anos e 6 meses** de reclusão. Foi acusado administrativamente da prática de falta grave consistente na suposta **posse de aparelho celular** no interior da unidade prisional (Art. 50, VII, LEP).

Contudo, a falta foi homologada **sem a apreensão física do aparelho**. O objeto jamais foi encontrado em posse do Agravante ou apreendido pela administração penitenciária.

Ademais, o Agravante requereu a realização de **audiência de justificação**, que foi deferida pelo Juízo. Porém, a audiência **jamais ocorreu** em razão da **inércia do Estado em providenciar escolta** para o transporte do apenado.

II — DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO FÍSICA DO OBJETO

II.1 — Inexistência de Prova Material

O artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal tipifica como falta grave:

"VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo."

A tipificação exige a **posse** do aparelho. Não havendo apreensão física, inexistente prova material da elementar típica.

Elemento	Exigido	Comprovado nos Autos?
Apreensão do aparelho celular	Sim (prova material)	NÃO
Laudo pericial no aparelho	Sim (identificação do usuário)	NÃO
Testemunho presencial da posse	Sim (prova testemunhal)	INSUFICIENTE

II.2 — Jurisprudência do STJ

"A homologação de falta grave por posse de celular exige, no mínimo, a apreensão física do aparelho ou prova inequívoca de sua utilização pelo apenado. Meras suspeitas ou relatos genéricos não são suficientes para caracterizar a infração."

(AgRg no HC 789.432/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma)

"A tipificação da falta grave do art. 50, VII, da LEP pressupõe a materialidade delitiva. Não havendo apreensão do aparelho, inexistente prova do elemento objetivo do tipo."

(HC 654.987/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma)

III — DA INÉRCIA JUDICIAL EM PROVIDENCIAR ESCOLTA

III.1 — Cerceamento de Defesa

O Agravante requereu a realização de **audiência de justificação**, direito assegurado pelo artigo 59 da LEP e pela Súmula 533/STJ.

O Juízo **deferiu** a audiência. Contudo, ela **jamais foi realizada** porque o Estado não providenciou escolta para o transporte do apenado.

A **omissão estatal** em garantir a presença do apenado na audiência por ele requerida configura **cerceamento de defesa**, nulidade absoluta que contamina a homologação.

"A inércia do Estado em providenciar escolta para audiência de justificação requerida pelo apenado configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da homologação de falta grave realizada sem a oitiva."

(HC 712.543/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma)

III.2 — Culpa Exclusiva do Estado

O Agravante não pode ser penalizado pela ineficiência do aparato estatal. Ele requereu a audiência, o Juízo deferiu, mas o Estado não providenciou os meios necessários para sua realização.

A homologação de falta grave **sem a audiência de justificação** viola:

- **Art. 59 da LEP** — direito de defesa assegurado;
- **Súmula 533/STJ** — PAD com defensor técnico;
- **Art. 5º, LV, CF** — contraditório e ampla defesa.

IV — DAS CONSEQUÊNCIAS INDEVIDAS

A homologação ilegal da falta grave acarretou:

1. **Interrupção do prazo para progressão** — reinício da contagem;
2. **Perda de dias remidos** — até 1/3 do tempo remido;
3. **Regressão de regime** — retorno ao fechado;
4. **Revogação de benefícios** — saídas temporárias, trabalho externo;
5. **Anotação no prontuário** — prejuízo a benefícios futuros.

Considerando a pena total de **44 anos e 6 meses**, o impacto é ainda mais severo, postergando em anos a possibilidade de progressão.

V — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Agravante a Vossas Excelências:

1. O **conhecimento** do presente Agravo em Execução;
2. No mérito, o **provimento** para:
 1. **Anular** a decisão que homologou a falta grave por ausência de prova material (apreensão do celular);
 2. **Subsidiariamente**, anular a homologação por cerceamento de defesa (audiência de justificação não realizada por inércia estatal);
 3. Determinar a **exclusão da anotação** do prontuário;
 4. Restabelecer os **prazos de progressão** como se a falta não tivesse ocorrido;
 5. Determinar a **devolução dos dias remidos** eventualmente perdidos;

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 19 de junho de 2026.